الوحدة05: مقاصد الشريعة الإسلامية.



أولا: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية:

- لغة: جمع مقصد، بمعنى الغاية والهدف.
-اصطلاحا: هي الغايات والأهداف الّتي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها لمصلحة العباد في الدّنيا والآخرة.

ثانيا: المقصد العام للشّريعة الإسلامية:

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح الخَلقِ جميعاً بجلب المنافع لهم، ودفع المفاسد عنهم.

ثالثا: أقسام مقاصد الشّريعة الاسلامية:



تنقسم حسب أهميتها إلى ثلاثة مراتب:

أ- الضّروريّات: هي ما تقوم عليه حياة النّاس، وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة، وتعرف بالكلّيّات الخمس وهي:

1) حفظ الدين: شرع الإسلام لحفظه من حيث الوجود بـ: الإيمان والتوحيد والعبادات المختلفة كالصلاة... ، ومن حيث العدم حرّم الشرك والالحاد والابتداع والسحر، وشرع الجهاد دفاعا عنه.

2) حفظ النّفس: حث الإسلام لحفظه من حيث الوجود بـ: تشريع الزواج ، وأوجب تناول الطعام والشراب واللباس والعلاج والوقاية من الأمراض .
ومن حيث العدم حرّم قتل النفس بغير حق، والانتحار وشرّع القصاص...

3) حفظ العقل: حث الإسلام على حفظه من حيث الوجود بـ: طلب العلم النافع والتأمل والتفكر في الكون ، ومن حيث العدم حرّم اتباع الهوى والخمر والمسكرات وكل ما يعطله.

4) حفظ النّسل: شرّع الإسلام لحفظه من حيث الوجود بـ: عقد الزّواج ،والامر بالعفة ، والعدّة للمرأة .
ومن حيث العدم: حرّم التبني والزنا والقذف وكل أنواع الاعتداء على الأعراض.

5) حفظ المال: شرّع الإسلام لحفظه من حيث الوجود بـ: العمل النافع وأباح المعاملات كالبيع والتجارة.
ومن حيث العدم حرّم السّرقة والرّبا والرشوة ، وكل ما يتلفه.



ب- الحاجيات: هي ما يحتاجه النّاس من باب التّوسعة ورفع الحرج، وعند فقدانها لا تتوقّف الحياة، وإنّما تضيق وتعسر. من أمثلتها:

- في العبادات :شرّع قصرَ الصّلاة للمسافر، والإفطارَ للمريض والمسافر، والتيمُّمَ للعاجز ....
- في المعاملات :الترخيص في بعض العقود كبيع التقسيط والإجارة والضمان... وأباح الطلاق للزوجين.
- في العادات :إباحة الصّيد والتمتّع بالطيبات ممّا هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومَرْكَبًا...

ج- التّحسينيّات : هي ما زاد على الضروري والحاجي، يتم بها اكتمال وتجميل أحوال النّاس وتصرّفاتهم، ولا يؤدي فقدها إلى هلاك أو حرج. من أمثلتها:

- في العبادات: شرّع الطهارة وستر العورة في الصلاة، وأخذ الزينة وصلاة الجماعة والنوافل...
- في المعاملات: حرّم الإسراف و النجاسات والمضار -البيع على البيع- وأمر بالإشهادعلى عقد الزواج.
- في العادات :أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب والنّوم وغيرها.

رابعا:أهمية ترتيب مقاصد الشريعة الاسلامية:

ترتب مقاصد الشريعة حسب أهميتها:

✓ فالضروريات مقدمة على الحاجيات، والحاجيات على التحسينيات،
✓ والكليات الخمس مرتبة فيما بينها: فالدين أولا ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال.

وهذا الترتيب يظهر أثره عند تَعارض بعضها مع بعض؛ ومن أمثلته:

- إباحة الاكل الميتة عند الضرورة حفاظا على النفس من الهلاك، فيه تقديم للضروري على التحسيني.
- إباحة شرب الخمر عند الضرورة؛ فهذا دليل على تَقديم حِفظ النَّفس على حفظ العقل.
- تحريم اتِّخاذ الزنا وسيلة للكسب، لأنَّ حِفظ النَّسل مقدَّم على حِفظ المال.
- تشريع الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، فيه تقديم حفظ الدين على حفظ النفس والمال.
-جواز كشف العورة عند التداوي دليل على تقديم الضروري(حفظ النفس)على التحسيني(ستر العورة).

تقويم: استخرج من النصوص الشرعية التالية مقاصد الشريعة الإسلامية ، ثم بيّن نوعها ورتّبها حسب أهميتها.

النصوص الشرعية	استخراج المقاصد
قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا غَفُورٗا ﴿43﴾ ﴾ [النساء:43]	- - - -
قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ﴿151﴾ وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿152﴾ ﴾ [الأنعام:151-152]	- - - - - - - -
قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴿31﴾ ﴾ [الأعراف:31]	- -
قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿58﴾ ﴾ [النساء:58]	- -
قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿9﴾ ﴾[الجمعة:09]	- -
قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ ﴾ [المائدة:6]	- - - -
قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ﴿68﴾ ﴾ [الفرقان:68]	- - -
قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿119﴾ ﴾ [التوبة:119]	- -
قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿29﴾ ﴾[النساء:29]	- -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]	- - -
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي -ﷺ- قال: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ) رواه البخاري.	- - - -